

통 보

1. 제 목 : 국유재산법 외 다른 법률에 따라 처분하는 국유재산의
특약등기 기준 정비 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 「내규 관리규정」에 따라 국유재산업무의 조정 및 내규 관리 등 국유재산관련 업무를 총괄 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제13조 및 ‘국유재산 매각심의회 심의 기준’ 제40-3-18-하목에 따르면 「국유재산법」 외 다른 법률에 따라 특정한 사업목적 외의 처분이 제한되거나 일정한 자에게 매각하여야 하는 재산을 그 사업의 시행자 또는 그 법률에서 정한 자에게 매각하는 경우(이하 “다른 법률에 따른 처분”이라 한다) 특약등기¹⁾를 하도록 하고 있고

1) 매각일로부터 2년 이내에 그 재산을 해당 용도에 사용하지 아니하거나 매각일로부터 10년 이내에 그 용도를 폐지하는 경우에는 「국유재산법」 제52조제3호에 따라 그 계약을 해제한다는 내용의 특약

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」제51조 제3항에서는 용도를 지정하여 매각한 국유재산에 대해 매각일로부터 2개월 후 특약등기 이행 여부를 확인하고 이를 주기적²⁾으로 점검하도록 하고 있다.

한편, 「국유재산법」 제3조에 따르면 국유재산의 관리·처분 업무를 할 때에는 투명하고 효율적인 절차에 따라 처리하도록 하고 있고 같은 법 제9조에서는 「국유재산 처분기준」을 포함한 국유재산 종합계획을 통해 국유재산의 처분³⁾에 대한 세부적인 기준을 정하고 있는데,

「국유재산 처분기준」에서 특약등기를 의무화한 것은 당시 국유재산을 다른 법률에 따른 처분 규정에 따라 매수한 자가 매수절차가 완료된 이후 해당 재산을 임의로 제3자에게 매도하여 시세차익을 거두는 등의 부당한 사례⁴⁾가 있어 이를 방지하기 위한 것이 주된 목적이었던 점을 감안하면, 해당 목적을 달성하기 위한 특약등기 대상은 매수자가 임의로 처분할 가능성이 있는 재산으로 한정하는 것이 합리적이다.

따라서, 국유재산을 다른 법률에 따라 처분할 때에는 특약등기의 대상기준 등을 명확히 하고 해당 재산에 대해 장기간 관리 하여야 하는 업무특성을 감안하여 효율적으로 국유재산 관리·처분 업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

2) 다른 법률에 따라 수의매각한 경우 담당자는 매각일로부터 2년이 되면 매수인이 지정된 용도로 사용하는지 여부를 점검하고 이후 매각일로부터 10년이 되는 해까지 매년 점검하여야 함

3) 「국유재산법」 제9조에 따라 중앙관서의 장은 다음연도 종합계획을 매년 6월 30일까지 작성하여 총괄청에 보고하고 있는데 각 부처의 국유재산 취득·처분, 활용 등에 대한 계획을 포함하여 작성(총괄청은 국무회의 심의 및 대통령 승인 후 회계연도 개시 120일 까지 국회에 제출하도록 하고 있음)

4) XXXX. X. XX. ■■■시 △△구 ○○동 XXX-XX 등 국유재산에 대해 △△△△△△△에서 다른 법률에 따라 수의 매각(처분기준 40-3-18-하)한 국유재산을 ◇◇◇에 재매각 한 사례

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 다른 법률에 따라 처분하는 국유재산의 특약등기 기준 및 12개 지역본부의 특약등기 이행 여부 등 업무처리 현황을 점검한 결과

국유재산기획처는 기획재정부의 「2020년 국유재산 처분기준」 제8조에서 정한 내용을 2020. 4. 29. 요강의 「국유재산 처분 심의기준」에 반영할 때에 [표 8]과 같이 개정된 처분기준의 취지를 충분히 감안하지 못하여 범위를 한정하지 않고 ‘다른 법률에 따라 특정한 사업목적 외의 처분이 제한되거나 일정한 자에게 매각하여야 하는 재산을 그 사업의 시행자 또는 그 법률에서 정한 자’ 모두에 대해 특약등기를 하도록 요강을 개정하였고,

[표 8] 국유재산 처분기준 개정 내용

구분	2016년 국유재산 처분기준	2018년 국유재산 처분기준
개정 내용	제7조의 2(용도를 지정한 매각) 다른 법률의 규정에 따라 국유재산을 수의계약의 방법으로 매각하는 경우 법 제49조에 따라 매수자에게 <u>그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다.</u> 이 경우 법 제52조제3호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.	제8조(다른 법률에 따른 매각시 용도 지정) 다른 법률의 규정에 따라 단체의 운영과 사업 시행·시설설치를 위해 국유재산을 매수자에게 우선 매각하는 경우 법 제49조에 따라 매수자에게 <u>그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각하여야 한다.</u> 이 경우 법 제52조 제3호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.

이로 인해 「도시 및 주거환경정비법」, 「도시개발법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」⁵⁾과 같이 지방자치단체장 등의 고시로 시행되어 주택을 건설하거나 공공시설(도로, 제방 등)을 설치하기 위해 사업시행자에게 국유재산을 매각한 경우에는 제3자 임의 매각 가능성이 현저히 낮음에도 예외없이 특약등기를 하여야 하는 실정이다.

5) 법 제99조에 따르면 사업시행자 등이 공공시설을 설치한 경우 시설이 완성되는 즉시 그 소유권이 지자체로 무상귀속 되도록 되어 있는데 특약등기를 하는 경우 소유권이 지자체로 무상귀속 되지 않을 수 있음

한편, 위와 같이 요강이 개정(2020. 4. 29.)된 이후 2021. 3. 31. 까지 12개 지역본부의 특약등기 업무처리 실태를 점검한 결과,

[표 9] 및 [표 10]과 같이 동일한 사안인데도 일부 담당자들은 제3자 임의 매각 가능성이 낮아 관리 실익⁶⁾이 없고 재개발사업의 경우 사업의 특성⁷⁾과 입법취지⁸⁾ 등을 고려 할 때 기준이 비합리적이라는 이유로 특약 등기를 하지 않는 등 업무처리 실태가 일관되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 9] 다른 법률에 따라 처분하는 국유재산의 특약등기 부점별 처리 현황

소관부점	특약등기 대상 (C=A+B)		매매계약서 상 특약등기 내용 포함 여부				비 고
			포함(A)		미포함(B)		
	건수	필지 수	건수	필지 수	건수	필지 수	

“기재 생략”

-
- 6) 특약등기 업무와 관련하여 공동주택의 경우 재개발 사업대상애 특약등기를 하면 대규모 아파트 단지 건설 후 전 세대에 대해 10년 간 현황을 확인하고 10년 후에는 특약등기를 해제하여야 하는 점과 지자체의 도로 등의 사용현황을 확인하는 점 등은 업무효율성 및 관리실익을 고려할 필요가 있음
- 7) 「도시개발법」, 「도시 및 주거환경정비법」에서는 국유재산 처분에 관한 사항이 조문에 명시되어 있고 「주택법」에서는 관련 사항이 조문에 없어 「국유재산법 시행령」에 따라 수의매각 하고 있고 「도시개발법」 등 에 따라 조합이 사업승인 인가를 받은 경우에는 「주택법」 제15조에 따른 사업인가를 받은 것으로 인정하고 있음
- 8) 「도시개발법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「주택법」에서는 각각 쾌적한 도시환경 조성 지원, 주거생활의 질 향상, 살기 좋은 주거환경 조성 및 주택공급 등을 목적으로 하고 있으며 사업의 원활한 지원을 위해 국유재산을 우선 매수할 수 있도록 하고 있음

[표 10] 다른 법률에 따라 처분하는 국유재산의 업무처리 현황

사업 내용	매수자 (사업시행자)	특약등기 여부	건수 (필지수)	해당 법률	비 고
-------	----------------	------------	-------------	-------	-----

“기재 생략”

따라서, 다른 법률에 따라 처분한 국유재산에 대한 특약등기 관련 규정은 처분기준의 개정취지와 특약 등기 후 재산관리 효율성 등을 감안하여 특약등기 대상을 합리적으로 한정하여 운영하는 방향으로 내규를 정비할 필요⁹⁾가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 요강을 개정할 때에 당초의 취지를 충분히 반영하지 못한 점에 대해 감사결과를 수용하였고 총괄청과 협의 후 처리 방안을 수립하겠다는 의견을 밝혔다.

9) 「국유재산 처분기준」에 대해 총괄청에 정책적 제언을 하는 등의 조치가 필요

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산법 외의 다른 법률에 따라 처분하는 국유재산 특약등기 업무 등에 대해 관련 내규의 내용이 실제 업무처리에 혼란을 초래하는 것을 방지하도록 「국유재산 처분기준」에 대해 총괄청에 정책적 제언을 하여 국유재산 특약등기 관련 업무기준 정비 및 관련 내규를 개정 하는 등 합리적으로 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)